

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 998/2532

พรรค ก้าว หน้า กับพวก

ผู้ร้อง

นาย วิสัฏฐ์ เดชเสน กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 132

ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นโมฆะ และให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ภายหลังได้มี พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531 และกำหนดให้ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาไม่สามารถจะสั่งให้ได้ ส่วนที่ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ ส. และ บ. นั้น เมื่อศาลชั้นต้นนัดผู้ร้องมาเพื่อสอบถามว่ายังตั้งใจที่จะให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวอยู่หรือไม่ ผู้ร้องก็ไม่มาศาลซึ่งถือได้ว่าไม่ตั้งใจที่จะให้ศาลมีคำสั่งเช่นนั้นอีกดังนี้ คดีของผู้ร้องจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไป ต้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ.(ที่มา-ส่งเสริม)

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากพรรคก้าวหน้าผู้ร้องที่ 1 และนายคมจิตสุสวัสดิ์ ผู้ร้องที่ 2 ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคก้าวหน้า และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2530 ได้ยื่นคำร้องว่า นายวิสันต์ เดชเสน ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 สังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรนั้นได้ร่วมกับพวกคือ จำสับเอกอนันต์ สุขสันต์ และนายบรรหาร ศิลปอาชา กระทำการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 และ 35 ด้วยการให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แก่ประชาชนชาวยโสธรเพื่อจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่นายวิสันต์ ทั้งยังได้ใช้เงินเพื่อใช้ในการเลือกตั้งเป็นจำนวนเงินถึง 639,890 บาท จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2530 เป็นโมฆะมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายวิสันต์ เดชเสน จำสับเอกอนันต์ สุขสันต์ และนายบรรหาร ศิลปอาชา มีกำหนด 10 ปี ด้วย

นายวิสันต์ เดชเสน ผู้ได้รับการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยื่นคำร้องคัดค้านว่าการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2530 ขอบด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2522 แล้ว คำร้องของผู้ร้องทั้งสองไม่เป็นความจริง

ในระหว่างไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยื่นคำร้องต่อศาลว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กรกฎาคม 2531 จึงไม่มีประโยชน์ที่จะไต่สวนคำร้องของผู้ร้องต่อไป ขอให้มีความจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

ศาลฎีกาได้สั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาคำร้องของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้ผู้ร้องทั้งสองและให้สอบถามผู้ร้องทั้งสองว่ายังตั้งใจที่จะให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายวิสันต์ เดชเสน จำสับเอกอนันต์ สุขสันต์ และนายบรรหาร ศิลปอาชา มีกำหนด 10 ปี อีกหรือไม่

ศาลชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ร้องทั้งสอง และได้นัดมาเพื่อสอบถามแล้วปรากฏว่าผู้ร้องทั้งสองไม่มาศาล

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2531 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2531 เช่นนี้ ที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งให้การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรในวันที่ 13 กันยายน 2530 เป็นโมฆะ และให้มีการเลือกตั้งใหม่จึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาไม่สามารถจะสั่งให้ได้ ส่วนที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายวิสันต์ เดชเสน จำสับเอก อนันต์ สุขสันต์ และนายบรรหาร ศิลปอาชา มีกำหนด 10 ปี นั้น ก็ปรากฏว่าเมื่อศาลชั้นต้นนัดผู้ร้องมาเพื่อสอบถามว่ายังตั้งใจที่จะให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวอยู่หรือไม่ผู้ร้องทั้งสองก็ไม่มาศาลซึ่งถือได้ว่าไม่ตั้งใจที่จะให้ศาลมีคำสั่งเช่นนั้นอีก คดีของผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไป ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ'

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธุรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ